

Nr. 173 Motivierung und Abstimmung der Verordnung zur Einschränkung des Güterverkehrs mit Kraftfahrzeugen. 13. Oktober / 7. November 1939*R 43 II/637, Bl. 14, 18–19, 45 Ausfertigung, Umdruck / Abschrift / Original**Beginn:**Beginn:***a.: Vorlage des Reichsverkehrsministers. 13. Oktober 1939¹***Begründung**(Nicht zur Veröffentlichung bestimmt)*

Bei der Mobilmachung ist der weitaus größte Teil der Lastkraftfahrzeuge zur Wehrmacht einbemfen. Der der Wirtschaft verbleibende Park besteht zum Teil aus kleinen, zum Teil aus sehr großen, zum Teil auch aus alten Lastkraftwagen². Die diesem Park zur Verfügung stehende Menge Treibstoff, Kautschuk, Ersatzteile und dergleichen muß aufs äußerste beschränkt werden. Die Vorschriften für die Vorbereitung der Mobilmachung sahen deshalb in früheren Jahren die vollständige Stilllegung des Güterfernverkehrs im Sinne des Gesetzes vom 26. Juni 1935³ vor. Erst bei den Mobilmachungsvorbereitungen für das laufende Jahr⁴ hat der Reichsverkehrsminister darauf hingewiesen, daß eine radikale Verhinderung jeglichen Verkehrs über die 50 km Zone hinaus nicht durchführbar sein würde. Die Vorschriften haben deshalb die vollständige Stilllegung in eine „Stilllegung im allgemeinen“ umgewandelt. Da der Güterfernverkehr aber in besonderem Maße Verbraucher von Reifen und Treibstoffen ist, muß er auf kriegswichtige Ausnahmen beschränkt werden.

Ebenso gewährt die im Frieden für den Güternahverkehr festgesetzte Zone (50 km im Umkreis um den Standort) Möglichkeiten zu einer Benutzung des Kraftfahrzeuges, welche mit der Reifen- und

¹ Vorlage an den MRdRV, zur Verabschiedung im Umlaufweg dem RMRk zugeleitet und von diesem am 17. 10. 1939 mit Widerspruchsfrist bis 21. 10. in Umlauf gesetzt; R 43 II/637, Bl. 12–14. Das Begleitschreiben erklärte den schnellen Erlaß der VO „im Hinblick auf die Treibstoff- und Kautschuklage“ geboten. StdF, OKW, GBK, GBV, RFM und REM hätten sie gebilligt bzw. keine Einwände erhoben. Nur der GBW knüpfte seine Zustimmung daran, daß die Bevollmächtigten für den Nahverkehr in seine Sonderverwaltung („Führungsstäbe Wirtschaft“, dann Bezirkswirtschaftsämter) eingegliedert würden: „Dieser schon seit längerer Zeit erhobenen Forderung vermag ich nicht zu entsprechen. Die Einheitlichkeit des Verkehrsapparates würde darunter leiden, wenn nur die *Bahn*bevollmächtigten, die *Wasserstraßen*bevollmächtigten und die *Seeschifffahrts*bevollmächtigten im Ressortbereich des Reichsverkehrsministeriums verblieben, die Bevollmächtigten für den *Straßen*verkehr aber aus diesem herausgenommen würden. Gerade die schwierige Lage im Straßenverkehr, welche schnell wechselnde Einsätze, technische Umstellungen und innigste Zusammenarbeit mit den anderen Verkehrsmitteln notwendig macht, läßt es mir unmöglich erscheinen, den Wünschen des Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft zu entsprechen.“ Zudem verlange der GBW, daß die VO den Werkverkehr außer Betracht lasse. „Gerade die Zusammenfassung des gewerblichen Verkehrs und des Werkverkehrs sind es aber, welche den Erlaß der Verordnung fordern. *Auf diese Zusammenfassung legt auch das Oberkommando der Wehrmacht entscheidenden Wert.* Da ich mir von einer Fortführung der seit Jahren schwebenden Verhandlungen keinen Erfolg mehr versprechen kann, bitte ich um Beschlußfassung.“

² Lt. Vm. des RKabR Willuhn vom 8. 11. 1939 waren nach Mitteilung des MD Brandenburg, Leiter der Kraftfahrtabt. im RVM, bei Kriegsausbruch insges. nur 230 000 Lastkraftwagen vorhanden: „160 000 hat die Wehrmacht beschlagnahmt. Für den zivilen Sektor stehen demnach 70 000 zur Verfügung. Unter diesen sind sehr viele alte, sehr große und auch schlechte Wagen. 60% von diesen 70 000 fahren im Werkverkehr. Rund 30 000 Wagen sind demnach für den öffentlichen Verkehr vorhanden. Von diesen fahren etwa 9000 Wagen für die Wehr- und Rüstungsbetriebe. Rund 20 000 Wagen sind demnach für den allgemeinen öffentlichen Verkehr vorhanden. Diese werden hauptsächlich zur Abfuhr von den Güterbahnhöfen und zur Versorgung der Märkte benutzt.“ R 43 II/637, Bl. 32.

³ Gesetz über den Güterfernverkehr mit Kraftfahrzeugen (RGBl. I S. 788); s. ARH II/1, Nr. 143; II/2, Nr. 178 P. 11.

⁴ S. die Hinweise in Dok. Nr. 101 Ziff. C.

Treibstofflage nicht im Einklang stehen. Es muß die Möglichkeit geschaffen werden, auch diese Zone nach Bedarf zu verkleinern.

Die Aufgaben des der Heimat verbliebenen Lastkraftwagenparks, die hauptsächlich in der Bedienung der Bahnhöfe und des notwendigsten Orts- und Nachbarortsverkehrs bestehen, können nur regional gelöst werden. Die Leitung dieses Verkehrs besteht im wesentlichen in der Erfassung, Zuteilung und Zusammenfassung der Fahrzeuge und kann daher nur durch Behörden besorgt werden. Aus diesem Grunde sind seit dem Jahre 1936 bei den höheren Verwaltungsbehörden am Sitze der Generalkommandos für die einzelnen Wehrbezirke Bevollmächtigte für den Nahverkehr eingesetzt worden, welche bereits im Frieden die Mobilmachung des Straßenverkehrs vorbereitet haben⁵. Ihnen unterstehen Fahrbereitschaftsleiter, welche bei den unteren Verwaltungsbehörden eingesetzt sind. Die Fahrbereitschaftsleiter sind dem Gewerbe entnommen und im Einvernehmen mit der Partei und der Geheimen Staatspolizei ausgesucht.

Die Durchführung des Verkehrs ist Sache des Gewerbes und der Deutschen Reichsbahn. Der Verkehr soll sich solange als möglich frei betätigen. Treten größere Aufgaben auf, so werden sie durch Zusammenfassung von Fahrzeugen auf Grund des § 16 des Reichsleistungsgesetzes⁶ je nach dem Umfang der Aufgabe vom Fahrbereitschaftsleiter, von Bevollmächtigten für den Nahverkehr oder vom Reichsverkehrsminister gelöst.

Wenn in Ausnahmefällen Fernfahrten angeordnet oder genehmigt werden, so bedarf es für sie eines einfachen Tarifs. Im⁷ § 4 der Verordnung ist deshalb vorgesehen, daß der Reichsverkehrsminister Tarife und Beförderungsbedingungen festsetzt. Für den Nahverkehr hat der Reichskommissar für die Preisbildung im Einvernehmen mit dem Reichsverkehrsminister erstmalig Tarife vorbereitet.

Der Reichs-Kraftwagen-Betriebsverband – ein öffentlich-rechtlicher Verband –[,] welcher bisher die Organisation und Überwachung des Güterfernverkehrs besorgte, wird folgende Aufgaben behalten:

- 1.

Verwaltung des Verbands Vermögens,

- 2.

Abwicklung laufender Verpflichtungen,

- 3.

Leitung des für den Bau des Westwalles zur Verfügung gestellten Lastkraftwagenparks,

- 4.

Durchführung aller ihm vom Reichsverkehrsminister zugewiesenen Aufgaben, wie z. B. Abrechnung der amtlich genehmigten Ferntransporte, Einziehung der Beförderungsteuer, Versicherung der beförderten Güter und dergl.

Die Auflösung des Reichs-Kraftwagen-Betriebsverbandes ist nicht beabsichtigt, da beim Aufhören des Kriegszustandes eine Organisation des Gewerbes zur Verfügung stehen muß.

Die vorgelegte Verordnung ist ausschließlich eine Kriegsnotverordnung. Sie will die Grundsätze der gegenwärtigen gesetzlichen Ordnung nicht antasten. Wenn der Landstraßenverkehr in Zukunft anders als bisher geregelt werden soll, so muß dies der Zeit nach dem Kriege vorbehalten bleiben. Es bedurfte einer gesetzlichen Regelung, weil sowohl der Güterfernverkehr als auch der Begriff der Nahzone durch das Gesetz über den Güterfernverkehr mit Kraftfahrzeugen vom 26. Juni 1935 festgelegt sind.

Da die Einschränkung des Güterverkehrs ausschließlich auf wehrpolitische Gesichtspunkte zurückgeht, sieht die Verordnung vor, daß beim Abbau der verordneten Beschränkungen das Oberkommando der Wehrmacht zu beteiligen ist.

⁵ Vgl. ARH V, Nr. 225 Anm. 9.

⁶ RLG vom 1. 9. 1939 (RGBl. I S. 1645); Näheres s. Dok. Nr. 108.

⁷ In der Vorlage: Der.

b.: Generalinspektor Todt an Reichsminister Dorpmüller. 13. Oktober 1939⁸

Betr.: Verordnung über Beschränkung des Güterfernverkehrs mit Kraftfahrzeugen.

Sehr verehrter Herr Reichsminister!

Bei der gerade in den letzten Besprechungen im Reichswirtschaftsministerium⁹ zum Ausdruck gekommenen katastrophalen Verkehrslage erscheint es mir nicht richtig, den Rest des Güterfernverkehrs vollends zum Erliegen zu bringen, wo doch jeder, der Güterfernverkehr benutzt, weiß, daß diese Einrichtung auch heute noch mit außerordentlicher Zuverlässigkeit arbeitet. Während nach dem Vortrag von Herrn Staatssekretär Kleinmann die Schwierigkeiten der letzten Wochen dazu beigetragen haben, den Wagenumlauf bei der Reichsbahn von 3,8 auf 5–6 Tage hinaufzutreiben¹⁰, war es dem Güterfernverkehr möglich, den Wagenumlauf auf 1,4 Tage herunterzubringen. Ein Lastzug des Güterfernverkehrs fährt daher im Augenblick trotz seines geringeren Laderaums das Mehrfache eines Güterwagens der Deutschen Reichsbahn.

Nun ist zu befürchten, daß die Verordnung – starr gehandhabt – über das Ziel hinausschießt und dieses leistungsfähige Transportmittel unnötig frühzeitig stilllegt. Bei dem Mangel an Laderaum der Reichsbahn sind die paar 100 Wagen, die noch im Fernverkehr laufen, vielfach die einzige Rettung für zahlreiche Betriebe, die sonst beim Ausbleiben irgendwelcher Lieferungen längst zum Erliegen gekommen wären.

Ich möchte daher anregen, in § 1 nicht eine allgemeine Einschränkung anzuordnen¹¹, sondern nur eine Ermächtigung der Mittelbehörden auszusprechen, in bestimmten Fällen Einschränkungen zu verfügen. Diese positive Fassung würde z. Z. sehr dazu beitragen, einer mißbräuchlichen Auslegung der Verordnung vorzubeugen.

Was die Entscheidung im Einzelfalle anlangt, so halte ich es für unbedingt notwendig, daß gleichzeitig mit der Verordnung auch die Ausführungsbestimmungen erscheinen, aus denen klar hervorgehen muß, wer bei der Entscheidung des Nahverkehrsbevollmächtigten mitwirkt; denn daß dieser die Frage einer Stilllegung oder Einschränkung nicht allein entscheiden kann, ist selbstverständlich. Es soll aber bereits bei Erscheinen der Verordnung jeder Interessent wissen, wie die Handhabung gedacht ist, so daß keine unnötige Beunruhigung in das Gewerbe getragen wird. Wenn die Selbständigkeit der Nahverkehrsbevollmächtigten beibehalten wird, muß ein Einvernehmen des Transportbeauftragten der Wirtschaft und der Wehrwirtschaftsinspektion vorgeschrieben werden. Unter diesen Umständen dürften dann gegen die Einbeziehung des Werkverkehrs kaum Bedenken bestehen.

M. E. sollte die Herausgabe der Ausführungsbestimmungen auch Anlaß geben, die Öffentlichkeit darüber zu unterrichten, welche Stellen im Stab des N[ahverkehrs]b[e]v[ollmächtigten] vertreten sind (Güterfernverkehr, Güternahverkehr), da hierüber beim Gewerbe keineswegs Klarheit herrscht. Das in der Sitzung in Aussicht genommene Hinausschieben der Inkraftsetzung der Verordnung bis 1. Dezember 1939 halte ich für außerordentlich zweckmäßig, damit in der Zwischenzeit die noch über den Kraftwagen laufenden Fernverkehrs-Beziehungen nachgeprüft werden können. Ich bin überzeugt, daß während dieser Zeit schon auf dem Wege der Treibstoffzuteilung durch die Bezirkswirtschaftsämter die Drosselung erfolgen wird, die der Güterfernverkehr verträgt.

⁸ Abschrift ging der Rkei durch Todt am 19. 10. 1939 auf Briefvordruck des StdF mit dem Bemerkten zu: „Ich halte es nach wie vor für notwendig, die Ziffer 1 des Erlasses [sic] zu ändern, um einer starren Handhabung bei den Außenstellen vorzubeugen.“ R 43 II/637, Bl. 17.

⁹ Hierzu nichts ersichtlich.

¹⁰ Zur Verkehrsüberlastung der DR vgl. Dok. Nr. 123, speziell zu ihren Aufmarschleistungen dort Anm. 4. Im Winter verschärften sich die Probleme noch: Dok. Nr. 201 Anm. 6.

¹¹ VO-Entw. § 1 lautete: „Der Güterfernverkehr mit Kraftfahrzeugen wird bis auf weiteres auf diejenigen Beförderungen beschränkt, welche die Mittelbehörden anordnen oder genehmigen, bei denen der Reichsverkehrsminister Bevollmächtigte für den Nahverkehr bestellt hat. – Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn die Beförderung aus kriegswichtigen Gründen unerlässlich ist.“

Nicht unwidersprochen kann ich die in der Begründung der Verordnung wiederum zum Ausdruck gebrachte Absicht lassen, bei großen Bauvorhaben den Kraftverkehr durch Fahrbereitschaftsleiter, Nahverkehrsbevollmächtigte oder durch das Verkehrsministerium durchführen zu lassen.

Ich versichere Sie, sehr verehrter Herr Reichsminister, daß die Westwallarbeiten nicht hätten durchgeführt werden können, wenn wir nicht über ein dem Bauherrn unterstelltes Kraftverkehrsbüro verfügt hätten. Beim Großeinsatz wird es immer darauf ankommen, daß der Verkehrsapparat dem für die Aufgabe Verantwortlichen rückhaltlos zur Verfügung steht, statt selbst Verkehrspolitik zu treiben.

Für Übersendung eines Entwurfs der beabsichtigten Ausführungsbestimmungen wäre ich dankbar. Schließlich rege ich an, daß mit Generalfeldmarschall Göring besprochen wird, daß die Bestimmung, daß Lastkraftwagen über 3 ts keinen Gummi mehr erhalten¹², für die Lastkraftwagen des Güterfernverkehrs aufgehoben wird, die für kriegswichtige Betriebe fahren¹³.

Heil Hitler!
Dr. Todt

c.: Vorlage des Reichskabinettsrats Willuhn an Reichsminister Lammers. 7. November 1939

1. Vermerk über den Entwurf einer Verordnung zur Einschränkung des Güterverkehrs mit Kraftfahrzeugen.

Der Reichsverkehrsminister hatte mit seinem Schreiben vom 13. Oktober 1939 den Entwurf einer Verordnung zur Einschränkung des Güterverkehrs mit Kraftfahrzeugen vorgelegt mit der Bitte, die Zustimmung des Ministerrats für die Reichsverteidigung herbeizuführen. Der Entwurf wurde als Beschlußsache in Umlauf gesetzt. Gegen den Entwurf wurde Einspruch eingelegt vom Stellvertreter des Führers – Stab –, unterzeichnet von Dr. Todt, vom Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft und vom Reichswirtschaftsminister. In dem übersandten Schreiben des Reichsverkehrsministers war mitgeteilt worden, daß der Stellvertreter des Führers in den Vorberatungen dem Entwurf zugestimmt hatte.

Um den Verordnungsentwurf weiterzuführen, hatte der Reichsverkehrsminister zum 31. Oktober 1939 zu einer Sitzung eingeladen, an der ich teilgenommen habe¹⁴. Der Stellvertreter des Führers war der Einladung nicht gefolgt. Das Ergebnis der Sitzung war die Verständigung über einen etwas abgeänderten Entwurf. Dieser ist nunmehr eingegangen¹⁵. Die maßgebende Bestimmung ist im § 1 des Entwurfs enthalten¹⁶. Der Güterfernverkehr mit Kraftfahrzeugen darf bis auf weiteres nur solche Beförderungen ausführen, welche aus kriegswichtigen Gründen die Mittelbehörden anordnen oder genehmigen. Bei diesen Behörden hat der Reichsverkehrsminister Bevollmächtigte bestellt, die dem Chef der Mittelbehörde unterstehen. Diesen Bevollmächtigten wollte der Generalbevollmächtigte

¹² Offenbar für die Ausführungsbestimmungen vorgesehen, im VO-Entw. nicht enthalten.

¹³ Fortgang: Mit Schreiben vom 19. 10. 1939 erbat das OKW Fristverlängerung bis 26. 10. Am 25. 10. orientierte RKabR Willuhn MD Brandenburg telefon. über dieses Ersuchen wie den Einspruch Todts, und Brandenburg kündigte an, er habe StdF, OKW und GBW auf den 31. 10., 10 Uhr nochmals zu einer Besprechung ins RVM geladen; R 43 II/637, Bl. 16, 21. Am 26. 10. wiederholten StS Landfried für den RWiM und GBW Funk in zwei separaten Schreiben die Forderung nach Eingliederung der Bevollmächtigten für den Nahverkehr (Nbv) in die Bezirkswirtschaftsämter (o. Anm. 1); ebd. Bl. 22, 24 f.

¹⁴ Willuhn hielt über diese Besprechung unter Vorsitz des MD Brandenburg mit Vm. vom 2. 11. 1939 nur fest: „Es wurde eine Verständigung über einen abgeänderten Entwurf erzielt. Der Vertreter des Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft behielt sich die abschließende Stellungnahme vor. Der Reichsverkehrsminister wird einen neuen Gesetzentwurf einbringen, sobald die endgültige Verständigung mit GBW herbeigeführt worden ist.“ Ebd. Bl. 26.

¹⁵ Vorlage des RVM an den MRfdRV z. Hd. des RMRk, 3. 11. 1939: revid. VO-Entw. mit geringfügig überarbeiteter Begründung; R 43 II/637, Bl. 27–31.

¹⁶ § 1 in neuer (und endgültiger) Fassung lautete nun: „Der Güterfernverkehr mit Kraftfahrzeugen darf bis auf weiteres nur solche Beförderungen ausführen, welche aus kriegswichtigen Gründen die Mittelbehörden anordnen oder genehmigen, bei denen der Reichsverkehrsminister Bevollmächtigte für den Nahverkehr bestellt hat.“

für die Wirtschaft sich unterstellen. Der Stellvertreter des Führers (Dr. Todt) verlangte andererseits eine Bestimmung, die einer starren Handhabung der Einschränkungsbestimmungen vorbeugt. § 1 trägt diesem Verlangen Rechnung.

Fast gleichzeitig mit der Einreichung des neuen Verordnungsentwurfs ist das Schreiben des Chefs der Kanzlei des Führers der NSDAP eingegangen, das sich mit dem ersten Entwurf befaßt¹⁷. Das Schreiben nimmt Bezug auf das vorgenannte Schreiben des Dr. Todt und teilt einen Vorschlag des betroffenen Transportgewerbes mit, das die Leitung des gesamten Kraftwagentransportwesens in die Hände von Dr. Todt oder des Generalfeldmarschalls gelegt wissen will. Der Chef der Kanzlei des Führers der NSDAP bittet, sein Schreiben in der Beratung des Ministerrats für die Reichsverteidigung zum Gegenstand einer Erörterung zu machen.

Der Verordnungsentwurf wird mit einer Frist von 6 Tagen als Beschlußsache in Umlauf zu setzen sein¹⁸. Für die Behandlung des Schreibens des Chefs der Kanzlei des Führers der NSDAP wird die in dem nachstehenden Entwurf vorgesehene Erledigung vorgeschlagen.

W[illuhn]

[...] ¹⁹

¹⁷ Mit diesem Schreiben vom 31. 10. 1939, das der Rkei am 6. 11. zuzug, machte sich RL Bouhler zum Fürsprecher des Verkehrsgewerbes, dessen Eingaben an seine Kanzlei er eingehend referierte bzw. in Abschrift beifügte; R 43 II/637, Bl. 33–44.

¹⁸ Dazu Marg. des MD Kritzingen: „Überholt durch die Rücksprache am 10/11.“ Diese hatte Lammers nach Kenntnisnahme des Willuhnschen Vm. am 8. 11. angeordnet.

¹⁹ Folgen 2.–4.: Entwürfe von Schreiben an RL Bouhler mit Orientierung über die erfolgte Einigung auf einen Neuentw. und Bescheid, daß seine Eingabe zur Erzielung einer einheitl. Stellungnahme der NSDAP an den StdF abgegeben sei, sowie entspr. Schreiben an StdF und RVM, die Lammers am 14. 11. 1939 ausfertigte. Gleichzeitig richtete er zunächst eine Anfrage an Göring, welche unter Darlegung von Genese und Bearbeitungsstand der VO um Entscheidung bat, ob sie im Umlaufweg oder durch Beratung im MRfdRV verabschiedet werden solle; R 43 II/637, Bl. 46–48. Göring besprach sich mit StS Kleinmann und ließ der Rkei am 24. 11. sein Einverständnis mit dem Umlaufverfahren mitteilen. Daraufhin ging die Vorlage am 25. 11. mit Fristsetzung bis 28. 11. den Mitgliedern des MRfdRV zu. Ein Einspruch des GBV, der § 1 der VO dahin mißverstand, als werde den Mittelbehörden selbst die Genehmigung einzelner Transporte Vorbehalten, wurde durch MR Globke telefon. zurückgezogen, und Göring fertigte die VO zur *Einschränkung des Güterverkehrs mit Kraftfahrzeugen* am 6. 12. 1939 aus (RGL. I S. 2410); ebd. Bl. 49–55, 71. Ausführungsbestimmungen des RVM dazu ergingen am 16. 12. 1939 (RGL. I S. 2436). PFUNDTNER/NEUBERTVI RV 4, S. 1–10.

Zitierhinweis

Nr. 173 Motivierung und Abstimmung der Verordnung zur Einschränkung des Güterverkehrs mit Kraftfahrzeugen. 13. Oktober / 7. November 1939a. Vorlage des Reichsverkehrsministers. 13. Oktober 1939b. Generalinspektor Todt an Reichsminister Dormmüller. 13. Oktober 1939c. Vorlage des Reichskabinettsrats Willuhn an Reichsminister Lammers. 7. November 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d173>